

Villa Carlos Paz, 13 de marzo de 2023

A la Presidenta del
Concejo de Representantes
de la Ciudad Villa Carlos Paz
Soledad Zacarías

S _____ / _____ D:

CC: Departamento Ejecutivo Municipal

Dictamen N° 5

Inciso 8.12 del Artículo 8.12.

PLAZO DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA, de la Ordenanza 4021.

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 5, fecha 13 de marzo 2023. Proyecto de Ordenanza que modifica el inciso 8.12 del Artículo 8.12 PLAZO DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA, de la Ordenanza 4021..

En este sentido se adjunta dictamen evaluado y aprobado por unanimidad de los presentes en la Comisión Plenaria de este Consejo, en Acta 418 del 10 de marzo 2023. ADARSA, CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Dirección de Infraestructura Urbana, Dirección de Obras Privadas y Catastro **aprueban**. Colegio Técnicos Constructores Universitarios, Concejal por la Mayoría, Concejal por la Minoría **ausentes**.

Saluda Atentamente

PROPUESTA DE ORDENANZA

VISTO:

El inciso 8.12. del Artículo 8.12 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA- de la Ordenanza 4021, y

Y CONSIDERANDO:

-Que el mencionado Artículo establece los plazos de validez de los planos aprobados de las construcciones como asimismo aquellos relacionados con las distintas etapas del proceso de aprobación (visación previa, definitiva etc).

- Que el inciso 8.12.4 expresa que. “La presentación definitiva aprobada tendrá validez por el término de cuatro (4) años, transcurridos los cuales, si la obra no se inició, el propietario debe iniciar nuevamente la tramitación de aprobación, debiendo la obra ajustarse a la Ordenanza de Edificación que se encuentre vigente.

-Que dicha normativa se incorpora a la Ordenanza 4021 por medio de la Ordenanza 5200 de fecha 27 de Noviembre del año 2009.

-Que en el año 2011 se modifica la Ordenanza 4021 en todos aquellos indicadores que permitían una altura de las construcciones superiores a Planta Baja y tres plantas más planta de uso común, prohibiéndose en adelante las construcciones e “torre” vigentes hasta ese momento.

-Que en la transición entre las dos normativas (la vigente en ese momento y la de prohibición de torres) se dio curso a la aprobación de edificios en altura mayor a la hoy permitida en función de que ya tenían presentada previa en condiciones otorgada en el marco del anterior encuadre normativo.

- Que al día de hoy y pasados más de doce años de sancionada la nueva normativa y establecidas nuevas alturas máximas para el Área Central de la Ciudad, se observan construcciones paralizadas, o con un lento avance de las Obras o aún no iniciadas que, contando con planos aprobados de edificios “en torre”, su materialización futura atenta contra el espíritu de la normativa actual y la del inciso 8.12.4, tal es el de preservar la calidad paisajística y las visuales de la Ciudad.

-Que la dilación en la ejecución de estos edificios responde a una especulación inmobiliaria que no se compadece con los objetivos del desarrollo equilibrado de la Ciudad que se promueve desde hace más de una década en la Ciudad, tal como lo reflejan las sucesivas modificaciones de la Ordenanza 4021 en ese sentido.

-Que en muchos casos, los propietarios realizaron excavaciones en subsuelo a fin de dar por iniciada las Obras ante la falta de precisión del inciso 8.12.4. creando con ello graves situaciones de inestabilidad de suelos colindantes y otros inconvenientes tales como retención de aguas de lluvia, proliferación de malezas y roedores, etc,

-Que por ello resulta impostergable aclarar el alcance del inciso 8.12.4 a fin de poner un claro límite a la vigencia de los planos aprobados como así también garantizar la terminación de aquellos en construcción.

POR ello:

EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL (CPUA) PROPONE EL SIGUIENTE:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el inciso 8.12.4 del Artículo 8.12.- PLAZO DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“8.12.4.- La presentación definitiva aprobada tendrá validez por el término de cuatro (4) años, transcurridos los cuales, si la obra no cuenta con final de Obra y el Proyecto aprobado no se ajusta a la Ordenanza vigente en ese momento, dicha aprobación perderá validez y el propietario deberá ajustar el Proyecto original a la Ordenanza vigente, en aquellos indicadores que afecten a superficies aún no ejecutadas.

Esta disposición será de aplicación asimismo a los proyectos con planos aprobados que superen las alturas establecidas para la zona edilicia AC3.

En aquellos casos de edificios con planos aprobados que superen las alturas establecidas para la zona edilicia AC3 y cuya obra este iniciada, su continuidad deberá ser aprobada por ordenanza y convenio Municipio-propietario, si correspondiera, previa intervención del CPUA. ”

ARTICULO 2°.- Comuníquese, promulguese, publíquese y archívese.-